

Публичное предложение о заключении договора оказания услуг

г. Москва

Версия от 29 сентября 2026 г.

В соответствии со ст. 437 ГК РФ этот документ (далее – **Оферта**) является публичным предложением общества с ограниченной ответственностью «НОУКОД», ОГРН: 1237700304742 (далее – **Компания**) заключить с неограниченным кругом лиц договор оказания услуг (далее – **Договор**). Договор заключается путем акцепта пользователями настоящей публичной Оферты, содержащей все существенные условия Договора.

Если Пользователь оплачивает услуги Компании по выставленному счету и (или) с использованием платежных сервисов, расположенных на любой странице сайта <https://salebrain.ru> (далее – **Сайт**) со ссылкой на эту Оферту, считается, что Пользователь принял (акцептовал) Оферту полностью и без оговорок.

Текст Оферты размещен по адресу <https://salebrain.ru/offer>. Оферта вступает в силу с даты опубликования и действует до момента ее отзыва или до момента публикации новой редакции Оферты.

Оферта применяется к Пользователям с учетом политики конфиденциальности, размещенной по адресу <https://salebrain.ru/privacy>, и поручения на обработку персональных данных, которые являются неотъемлемой частью Оферты.

Если вы не согласны с условиями Договора, просим не совершать действий, направленных на его заключение.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Термины и определения

Сервис (SaleBrain) – программное обеспечение SaleBrain, распространяемое в виде интернет-сервиса, предназначенное для речевой аналитики звонков и переписок отдела продаж (телефония, мессенджеры, email, чат на сайте), связывания диалогов с итогами сделок в CRM, формирования базы знаний продаж и подготовки рекомендаций менеджерам, а также для создания и эксплуатации AI-агентов, ведущих диалоги с клиентами и выполняющих связанные с ними действия (обновление CRM, оформление заявок, передача диалога менеджеру и иные действия в подключенных сервисах Пользователя).

AI-агент (Агент) – настроенный Компанией в рамках Сервиса AI-агент, ведущий диалоги с клиентами Пользователя в подключенных каналах и эксплуатируемый в интересах Пользователя по согласованным сценариям.

Тариф – опубликованный на Сайте или согласованный Сторонами пакет условий абонентского обслуживания (объем анализируемых диалогов и минут, количество AI-агентов, каналов, сценариев, интеграций, рабочих мест и иных параметров) с соответствующей стоимостью.

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Компания оказывает Пользователю по его запросу услуги по подключению, настройке, сопровождению и эксплуатации Сервиса, в том числе речевой аналитики и AI-агентов, в интересах Пользователя (далее совместно – **Услуги**), включая подключение каналов коммуникации и CRM, анализ диалогов и процессов продаж Пользователя, формирование базы знаний продаж, проектирование и настройку сценариев AI-агентов, тестирование, вывод в эксплуатацию и последующую поддержку. В рамках оказания Услуг Компания также проводит инструктаж и методическую поддержку представителей Пользователя по вопросам работы Сервиса и Агента. Указанные действия не являются образовательной деятельностью, не сопровождаются выдачей документов об образовании или квалификации и осуществляются исключительно в целях надлежащего использования результатов оказанных Услуг.

1.2. Услуги оказываются преимущественно в формате абонентского обслуживания по выбранному Пользователем Тарифу. Отдельные работы (в том числе разовая

настройка, доработка сценариев и иные дополнительные услуги) могут оказываться вне Тарифа на основании согласованной Сторонами Спецификации и (или) счета.

1.3. Услуги по настройке Сервиса включают подключение каналов коммуникации (телефония, мессенджеры, email, чат на сайте) и CRM, анализ диалогов и процессов продаж Пользователя, настройку характеристик оценки разговоров, проектирование сценариев AI-агентов и правил передачи диалога менеджеру, настройку тона общения, подключение и настройку интеграций (CRM, календарь, таблицы и иные инструменты Пользователя), тестирование и вывод в эксплуатацию.

1.4. Договор является рамочным. Конкретный объем, содержание, сроки оказания Услуг, формат обслуживания, выбранный Тариф, стоимость и порядок оплаты Услуг определяются в документах, оформляемых в рамках Договора и содержащих ссылку на него, включая, но не ограничиваясь: техническим заданием, счетом, договором-счетом, отдельным соглашением Сторон, заявкой либо иным документом, согласованным Сторонами (далее – **Спецификация**).

1.5. До начала оказания Услуг Пользователь обязуется предоставить Компании всю информацию, необходимую для оказания Услуг, а также доступ к своим системам, CRM, телефонии, мессенджерам и аккаунтам в подключаемых сервисах в объеме, достаточном для выполнения согласованных задач.

1.6. Компания вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору, оставаясь ответственной перед Пользователем за их действия.

1.7. При оказании Услуг Компания самостоятельно определяет методы, инструменты и способы выполнения задач, исходя из функциональных возможностей Сервиса и требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.8. Компания вправе проводить профилактические, технические и регламентные работы, обновление Сервиса, изменение его функциональности, программного обеспечения и инфраструктуры, если такие действия необходимы для обеспечения работоспособности, безопасности, развития либо совершенствования Сервиса. По возможности Компания принимает разумные меры для минимизации перерывов в оказании Услуг, однако не гарантирует отсутствие временной недоступности Сервиса, вызванной проведением указанных работ.

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Договор является публичной офертой Компании и считается заключенным с момента его акцепта Пользователем.

2.2. Акцептом Оферты признается оплата Пользователем счета, договора-счета либо переход по ссылке на оплату, содержащих ссылку на настоящую Оферту. С момента такой оплаты Договор считается заключенным на условиях, изложенных в Оферте и документах, на которые она ссылается.

2.3. Оплата счета или осуществление платежа по ссылке на оплату означает полное и безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями Договора, а также со всеми документами, оформленными в рамках Договора и содержащими ссылку на него (включая Спецификацию, выбранный Тариф, соглашения и иные документы).

2.4. Акцепт Оферты может быть осуществлен физическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом. Лицо, совершающее акцепт, гарантирует наличие у него законных полномочий и прав для заключения Договора и принятия на себя соответствующих обязательств.

2.5. Пользователь подтверждает, что Договор не содержит явно обременительных условий по смыслу пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. Компания не обязана направлять Пользователю подписанный экземпляр Договора на бумажном носителе. Актуальная редакция Оферты размещается на Сайте и доступна для самостоятельного ознакомления и скачивания.

3. ФОРМАТЫ УСЛУГ

3.1. Подключение и настройка Сервиса

3.1.1. Подключение и настройка Сервиса осуществляются на основании согласованной Спецификации и (или) выбранного Тарифа и включают: подключение каналов коммуникации и CRM; разбор диалогов и процессов продаж Пользователя; настройку характеристик оценки разговоров; проектирование сценариев AI-агентов, тона общения и правил передачи диалога менеджеру; настройку действий,

выполняемых по итогам диалога; подключение и настройку интеграций; тестирование и вывод в эксплуатацию.

3.1.2. Сроки запуска носят ориентировочный характер, если иное не зафиксировано документально, и зависят в том числе от своевременности предоставления Пользователем необходимой информации и доступов.

3.1.3. Подключение и настройка могут входить в выбранный Тариф либо оказываться как отдельная услуга на основании Спецификации и (или) счета.

3.2. Абонентское обслуживание (подписка)

3.2.1. Абонентское обслуживание представляет собой эксплуатацию и сопровождение Сервиса в интересах Пользователя в течение оплаченного расчетного периода в объеме и на условиях выбранного Тарифа и включает, в зависимости от Тарифа: анализ звонков и переписок в подключенных каналах; связывание диалогов с итогами сделок в CRM; пополнение базы знаний продаж и подготовку рекомендаций менеджерам; ведение диалогов AI-агентом и выполнение согласованных действий по итогам диалога; мониторинг работы Сервиса и Агента; регулярную доработку (докрутку) сценариев; поддержку; предоставление отчетности (дашборда) по обработанным диалогам.

3.2.2. Расчетным периодом является один календарный месяц, если иной период не указан в Тарифе, Спецификации или счете. Абонентское обслуживание оказывается на условиях подписки и продлевается на каждый последующий расчетный период при условии его оплаты, если иное не предусмотрено Тарифом.

3.2.3. Конкретные количественные параметры обслуживания (лимиты анализируемых диалогов и минут, число AI-агентов и сценариев, число подключенных каналов и рабочих мест, состав интеграций, периодичность стратегических сессий и иные параметры) определяются выбранным Тарифом и (или) Спецификацией.

3.2.4. Услуги абонентского обслуживания считаются оказанными по истечении соответствующего расчетного периода. Неиспользованные в течение расчетного периода объемы (в том числе диалоги, минуты, часы поддержки, сессии) не переносятся на следующий период, если иное прямо не предусмотрено Тарифом или Спецификацией.

3.3. Дополнительные услуги

3.3.1. По запросу Пользователя сверх выбранного Тарифа могут оказываться дополнительные услуги, в том числе: подключение дополнительных интеграций и каналов; предоставление дополнительных пакетов диалогов или минут; подключение дополнительных AI-агентов, рабочих мест операторов и личных аккаунтов менеджеров в мессенджерах; доработка и разработка новых сценариев по техническому заданию.

3.3.2. Объем, сроки оказания и стоимость дополнительных услуг определяются в Спецификации, в изменениях (дополнениях) к действующей Спецификации либо в отдельном счете, оформляемых в рамках Договора и содержащих ссылку на него.

3.4. Инструктаж и поддержка сотрудников Пользователя

3.4.1. В рамках инструктажа Компания: разбирает логику работы Сервиса и Агента; объясняет порядок их работы и взаимодействия с системами Пользователя; дает рекомендации по предотвращению ошибок; отвечает на вопросы сотрудников Пользователя.

3.5. Все форматы Услуг могут быть уточнены и дополнены в Тарифе, Спецификации, счете или иных документах, оформляемых в рамках настоящего Договора и содержащих ссылку на него.

4. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

4.1. Результаты оказания Услуг выражаются в настройке, конфигурировании, вводе в эксплуатацию и сопровождении Сервиса и AI-агентов в интересах Пользователя и отражаются в работе Сервиса и Агента и доступной функциональности Сервиса в пределах его технических возможностей.

4.2. Указанные результаты достигаются исключительно с использованием функционала и инструментов Сервиса и не являются созданием самостоятельного программного обеспечения либо передачей Пользователю исключительных прав на программный продукт.

4.3. Приемка результатов Услуг оформляется актом об оказанных услугах по форме, определяемой Компанией (далее – **Акт**). По услугам абонентского обслуживания Акт оформляется по итогам соответствующего расчетного периода, если иная периодичность не согласована Сторонами.

4.4. В течение 5 рабочих дней после окончания соответствующего расчетного периода либо после оказания иного согласованного с Пользователем объема Услуг Компания предоставляет Пользователю Акт с описанием результатов оказанных Услуг.

4.5. В течение 5 рабочих дней после получения Акта от Компании Пользователь обязан принять оказанные Услуги и подписать Акт, возвратив один экземпляр Компании, либо представить мотивированный отказ от подписания Акта.

4.6. В случае уклонения или немотивированного отказа Пользователя от подписания Акта в установленный срок (пункт 4.5) Компания вправе составить односторонний Акт. После составления и отправки одностороннего Акта Пользователю Услуги в объеме, перечисленном в Акте, (i) считаются оказанными Компанией и принятыми Пользователем в полном объеме без каких-либо замечаний, (ii) подлежат оплате на основании такого Акта.

4.7. Если Пользователь обнаружит, что Услуги и (или) результаты Услуг не соответствуют согласованным с ним требованиям, Пользователь должен уведомить об этом Компанию. В течение 5 рабочих дней после получения уведомления от Пользователя Стороны должны провести переговоры и согласовать перечень необходимых доработок и сроки их осуществления Компанией. После завершения доработок Компания отправляет Пользователю повторный Акт.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

5.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с действующими Тарифами Компании, согласованной Спецификацией и (или) выставленным Пользователю счетом.

5.2. Услуги могут включать в себя, в том числе: подключение и настройку Сервиса; абонентское обслуживание по выбранному Тарифу; дополнительные услуги (дополнительные интеграции и каналы, пакеты диалогов или минут, дополнительных

AI-агентов и рабочие места, доработку сценариев по техническому заданию); инструктаж и методическую поддержку сотрудников Пользователя. Конкретные условия оплаты и окончательная стоимость каждой Услуги определяются в соответствующем Тарифе, Спецификации и (или) счете и применяются при расчетах с Пользователем.

5.3. Общая стоимость Услуг по Договору определяется как стоимость всех Услуг, оказанных Компанией по выбранным Пользователем Тарифам, согласованным Сторонами Спецификациям и (или) оплаченным Пользователем счетам. Стоимость Услуг включает НДС по ставке 5%. При изменении порядка уплаты НДС на стороне Компании (в том числе при увеличении ставки НДС) Компания вносит соответствующие изменения в Договор и уведомляет об этом Пользователя, при этом стоимость Услуг увеличивается соразмерно увеличению ставки НДС. Изменение стоимости применяется исключительно к Услугам, оплата которых на момент вступления в силу соответствующих изменений не произведена; стоимость ранее оплаченных Услуг изменению не подлежит.

5.4. Абонентское обслуживание оплачивается авансом за каждый расчетный период. Если иное не оговорено в Тарифе, Спецификации и (или) счете, Компания приступает к оказанию Услуг за соответствующий период после получения аванса в размере 100% стоимости Услуг за этот период. Срок оплаты указывается в счете.

5.5. Если согласованные Сторонами Услуги включают несколько этапов оказания Услуг, Пользователь обязан перечислять последующие авансы перед началом каждого этапа таким образом, чтобы обеспечить авансирование каждого из этапов.

5.6. В случае если указания Пользователя выходят за рамки выбранного Тарифа и (или) согласованной Спецификации, дополнительные Услуги подлежат отдельному согласованию Сторонами. Объем, сроки оказания и стоимость дополнительных Услуг определяются в новой Спецификации либо в изменениях (дополнениях) к действующей Спецификации, оформляемых в рамках Договора и содержащих ссылку на него. Обязанность Пользователя по оплате дополнительных Услуг возникает с момента согласования соответствующей Спецификации и (или) оплаты выставленного счета, если такой порядок предусмотрен.

5.7. Порядок и условия оплаты Услуг определяются в соответствующем Тарифе, Спецификации и (или) счете на оплату. В случае если Тарифом, Спецификацией и

(или) счетом предусмотрены условия оплаты, отличающиеся от установленных Договором, применяются условия Тарифа, Спецификации и (или) счета.

5.8. Оплата на сайте (для пользователей – физических лиц)

5.8.1. Пользователь вправе оплачивать Услуги (подписку) посредством использования платежных сервисов, расположенных на Сайте. При оплате на Сайте Пользователь автоматически перенаправляется на страницу системы приема платежей. Компания не несет ответственности за ошибки, которые могут возникнуть при обработке платежей в электронной системе приема.

5.8.2. Моментом исполнения Пользователем обязанности по оплате считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Компании. Расходы по перечислению денежных средств по Договору, в том числе банковскую комиссию, несет Пользователь.

5.8.3. Для контроля корректности привязки карты Пользователя – физического лица Компания (платежный партнер Компании) может потребовать осуществить установочный платеж, который подлежит незамедлительному возврату Пользователю при условии корректности указанной карты. Установочный платеж не является оплатой Услуг.

5.8.4. После того как Пользователь оплатит Услуги, платежный партнер Компании формирует и направляет Пользователю фискальный кассовый чек в онлайн-формате в целях соблюдения требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

5.9. Платежные партнеры

5.9.1. Компания привлекает платежных партнеров, чтобы обеспечивать Пользователям техническую возможность по оплате Услуг на Сайте.

5.9.2. Пользователь – физическое лицо оплачивает Услуги с помощью платежного партнера (далее – **Платежный партнер**) Компании в российских рублях любым способом, определенным в личном кабинете на сайте Платежного партнера.

5.9.3. Компания сотрудничает с платежным партнером ООО НКО «ЮМани» (ОГРН: 1127711000031, сайт: <https://yookassa.ru>, Лицензия Банка России № 3510-К).

5.9.4. Для осуществления платежей посредством услуг Платежного партнера Пользователю будет необходимо принять оферту и иные связанные документы на сайте Платежного партнера.

5.10. Оплата по счету (для юридических лиц и ИП)

5.10.1. Стоимость Услуг указывается в счете на оплату, выставленном Компанией на основании выбранного Тарифа, Спецификации и (или) в соответствии с достигнутыми с Пользователем договоренностями.

5.10.2. Оплата производится Пользователем – юридическим лицом или Пользователем – индивидуальным предпринимателем в российских рублях в безналичном порядке.

5.10.3. Оплата производится путем безналичных платежей и считается состоявшейся в момент поступления денежных средств на расчетный счет Компании.

5.11. Компания не несет ответственности за непоступление или задержку поступления денежных средств по причинам, не зависящим от нее, в том числе сбоев в работе платежных систем, шлюзов оплаты, банков и иных лиц, вовлеченных в процесс оплаты.

5.12. В случае отказа Пользователя от Услуг до начала соответствующего расчетного периода или этапа возврат средств возможен за вычетом фактически понесенных Компанией расходов. Стоимость уже начатого расчетного периода абонентского обслуживания возврату не подлежит, если иное не предусмотрено Тарифом или Спецификацией.

6. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6.1. **Права интеллектуальной собственности** означают права интеллектуальной собственности на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, т. е.: исключительные права на изобретения (патентоспособные и непатентоспособные), патенты, товарные знаки, документацию и материалы,

относящиеся к результатам Услуг, сценарии и промпты, внешнее оформление и логотипы, фирменные наименования, знаки обслуживания, коммерческие обозначения (включая доменные имена), права на дизайн, права на базы данных, права на нераскрытую или конфиденциальную информацию (например, ноу-хау) в каждом случае как зарегистрированные, так и незарегистрированные; заявки на регистрацию таких прав, право обращаться за такой регистрацией, обновления, перевыпуск, продление; права на использование указанных активов на основании лицензий, согласий, приказов, законов и по иным основаниям; любые иные права интеллектуальной собственности и эквивалентные права или похожие формы защиты, существующие в настоящий момент или которые могут прийти на смену существующим правам в любой части мира.

6.2. Пользователь сохраняет за собой все Права интеллектуальной собственности на информацию, которую он раскрывает Компании для оказания Услуг.

6.3. Если Пользователь предоставляет Компании интеллектуальную собственность и (или) информацию, Компания вправе использовать их только в целях и в процессе оказания Услуг. Компания не вправе передавать право использовать интеллектуальную собственность и (или) информацию в рамках сублицензии или уступки прав, а также раскрывать их любым третьим лицам.

6.4. Права интеллектуальной собственности на объекты, созданные Компанией до момента заключения Договора и используемые для оказания услуг по Договору (включая Сервис, базовые сценарии, модели и инструменты), принадлежат Компании.

6.5. Если при оказании Услуг Компания создает результаты интеллектуальной деятельности – объекты, охраняемые авторским правом (далее – **Результаты услуг**), Права интеллектуальной собственности на такие Результаты услуг принадлежат Компании и ни при каких условиях, полностью или частично, не отчуждаются Пользователю.

6.6. В случае если Результаты услуг включают произведения третьих лиц или основаны на них, Компания должна без каких-либо дополнительных затрат для Пользователя приобрести и передать Пользователю права и простые (неисключительные) бессрочные лицензии, позволяющие Пользователю воспроизводить Результаты услуг.

6.7. Результаты услуг и Права интеллектуальной собственности на Результаты услуг ни при каких условиях не отчуждаются Пользователю. Компания является и останется единственным и исключительным обладателем всех Прав интеллектуальной собственности на Результаты услуг.

6.8. Во избежание сомнений Пользователю строго запрещено использовать Результаты услуг с нарушением условий приобретенной лицензии на воспроизведение Результатов услуг, в том числе изменять, копировать, предоставлять, раскрывать или иным способом делать Результаты услуг доступными третьим лицам иначе, чем в рамках полученной лицензии.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. К любой информации, которая была получена или стала известной в ходе исполнения обязательств в рамках Договора, каждая из Сторон обязана относиться как к конфиденциальной, как определено в Договоре (далее – **Конфиденциальная информация**).

7.2. Каждая из Сторон не должна использовать Конфиденциальную информацию иначе чем на условиях, определенных в Договоре.

7.3. Каждая из Сторон обязана применять разумные процедуры, чтобы запретить несогласованное раскрытие Конфиденциальной информации или ее ненадлежащее использование, и не должна раскрывать Конфиденциальную информацию любому третьему лицу, кроме как в целях исполнения Договора и при условии принятия на себя таким лицом обязательств по обеспечению конфиденциальности, аналогичных тем, что определены в Договоре.

7.4. В отношении Конфиденциальной информации, раскрытой другой Стороной в рамках Договора, каждая из Сторон обязана использовать те же процедуры и иметь ту же степень заботы, как и для предотвращения раскрытия собственной конфиденциальной информации той же важности, но в любом случае применять как минимум разумную степень предусмотрительности.

7.5. Несмотря на изложенное выше, каждая из Сторон освобождается от ответственности перед другой Стороной в отношении Конфиденциальной информации: которая находилась в публичном доступе во время ее раскрытия или

стала публично доступной при отсутствии вины стороны, получающей Конфиденциальную информацию (далее – **Принимающая Сторона**); которая была известна Принимающей Стороне без аналогичных ограничений конфиденциальности во время раскрытия; которая раскрыта с предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны; которая становится известной Принимающей Стороне не от Раскрывающей Стороны без аналогичных ограничений конфиденциальности и без нарушений Договора.

7.6. Дополнительно каждая из Сторон вправе раскрыть Конфиденциальную информацию в пределах, требуемых любым приказом или запросом суда, административного органа или иного правительственного органа. При этом Получающая Сторона обязана безотлагательно уведомить Раскрывающую Сторону о таком приказе или запросе, чтобы Раскрывающая Сторона могла получить защитный приказ или иным образом предотвратить такое раскрытие.

7.7. Стороны вправе раскрывать Конфиденциальную информацию своим работникам, подрядчикам и консультантам (далее – **Третьи лица**), осуществляя раскрытие по мере необходимости в объеме, в котором они прямо вовлечены в исполнение Договора. При этом Стороны должны обязывать Третьих лиц соблюдать положения настоящего раздела.

Обработка персональных данных

7.8. Стороны исходят из того, что при оказании Услуг Компания по поручению Пользователя может обрабатывать персональные данные, содержащиеся в звонках, переписках, обращениях и иных данных клиентов (абонентов) Пользователя, в объеме, необходимом для анализа диалогов, эксплуатации AI-агентов и выполнения связанных с ними действий. В отношении таких персональных данных Пользователь выступает оператором, а Компания – лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.9. Компания обрабатывает персональные данные исключительно в целях оказания Услуг по Договору, обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, не раскрывать их третьим лицам и не распространять без согласия Пользователя (если иное не предусмотрено законом), а также принимать необходимые правовые,

организационные и технические меры для защиты персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ. Перечень обрабатываемых данных, перечень действий с ними и цели обработки определяются Договором, Спецификацией и (или) отдельным поручением на обработку персональных данных.

7.10. Пользователь как оператор гарантирует, что располагает всеми необходимыми правовыми основаниями для обработки и передачи Компании персональных данных клиентов (абонентов) Пользователя, включая получение их согласий в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе на запись телефонных разговоров и обработку переписки. Пользователь самостоятельно несет ответственность за наличие таких оснований и согласий и за достоверность переданных данных.

7.11. После прекращения оказания Услуг Компания вправе прекратить хранение и удалить данные Пользователя, включая записи телефонных разговоров, переписки, текстовые расшифровки, агенты, сценарии, базы знаний, журналы событий, настройки интеграций и иные материалы, используемые при оказании Услуг, по истечении сроков хранения, установленных внутренними правилами Компании, если иной срок хранения не предусмотрен законодательством Российской Федерации либо соглашением Сторон. До удаления данных Пользователь вправе запросить их выгрузку, если такая возможность предусмотрена функциональностью Сервиса либо согласована Сторонами.

7.12. **Исключения из положений о конфиденциальности.** Компания вправе использовать наименование Пользователя, а также его товарные знаки (знаки обслуживания), логотипы и другие идентифицирующие знаки для целей рекламы своих услуг, в том числе при публикации материалов Компании в прессе и в интернете, в маркетинговых материалах и корпоративных изданиях. Компания вправе делать ссылки на Пользователя и факт заключения Договора в интервью, презентациях и иных маркетинговых материалах. Компания имеет право использовать Результаты услуг, разработанные по Договору, в маркетинговых и рекламных целях, при условии исключения из таких материалов персональных данных и Конфиденциальной информации Пользователя и его клиентов. Положения настоящего пункта сохраняют свою силу и после расторжения / прекращения Договора вне зависимости от основания расторжения / прекращения. Письменное

согласие Пользователя на осуществление действий, перечисленных в настоящем пункте, не требуется.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случае привлечения Компании к административной и (или) иной ответственности по причине нарушения Пользователем действующего законодательства РФ (в том числе законодательства о персональных данных и о связи) Пользователь обязан возместить Компании в полном объеме понесенные убытки в срок не позднее **10 рабочих дней** с момента получения мотивированного требования Компании.

8.2. Пользователь понимает и согласен, что Компания не дает гарантий в отношении результатов или точности, правильности и полноты интерпретаций, рекомендаций, ответов и действий, сделанных AI-агентом, Сервисом или с использованием программного обеспечения, Услуг (результатов Услуг) или обновлений, предоставляемых в рамках оказания Услуг по Договору. Любые ответы и действия AI-агента, аналитика и рекомендации Сервиса, а также любые рекомендации или описания, основанные на них, являются результатом работы алгоритмов, основанных на вероятностных моделях, которые не являются безошибочными и в отношении которых мнения компетентных специалистов могут различаться. Пользователь несет **полную ответственность** за использование результатов работы AI-агента и Сервиса, а также за все решения, имеющие отношение к их использованию.

8.3. Компания не несет ответственности за несоответствие предоставленных Услуг ожиданиям Пользователя и (или) за его субъективную оценку; такое несоответствие ожиданиям и (или) отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными некачественно или не в согласованном объеме.

8.4. Компания не несет ответственности, если ненадлежащее оказание Услуг явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Пользователем сведений и доступов, технической невозможности оказания соответствующей услуги, сбоев телефонии, мессенджеров, CRM, сторонних сервисов и API или других нарушений условий Договора со стороны Пользователя.

8.5. Компания не дает никаких явно выраженных или подразумеваемых гарантий в отношении Услуг (результатов Услуг), в том числе не гарантирует пригодность для конкретных целей, прибыльность использования, конкретные показатели конверсии или количества обработанных обращений, производительность, системную интеграцию, бесперебойное функционирование, отсутствие ошибок, исправление неполадок.

8.6. Компания ни при каких условиях не несет ответственность за:

8.6.1. невозможность использования Результатов услуг по независящим от нее причинам;

8.6.2. невозможность получения той или иной информации, если такая невозможность возникла по вине владельца информации, а также за полноту и достоверность информации в источнике;

8.6.3. неверную интерпретацию Пользователем, его сотрудниками и (или) контрагентами сведений или результатов, полученных при использовании Результатов услуг;

8.6.4. действия и решения Пользователя, его сотрудников и (или) контрагентов, которые они примут, руководствуясь информацией, полученной при использовании Результатов услуг;

8.6.5. прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Пользователем, его сотрудниками и (или) контрагентами Результатов услуг.

8.7. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые косвенные убытки Пользователя, которые могут включать, в том числе, потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии. Пользователь самостоятельно отвечает за качество и эффективность использования программного обеспечения и Результатов услуг, а также за выводы, сделанные в результате их использования.

8.8. Убытки, причиненные Компанией Пользователю и (или) иным третьим лицам, подлежат возмещению в случаях, предусмотренных законом, и ограничиваются денежной суммой, не превышающей **20% (двадцать процентов)** от стоимости услуг

по Тарифу, Спецификации и (или) счету за расчетный период, в рамках которого возникли соответствующие убытки.

8.9. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Дата, указанная в преамбуле Договора, является датой его публикации и вступления в силу новой версии Договора, но не является датой его заключения с конкретным Пользователем.

9.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Пользователем и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а в части абонентского обслуживания – в течение оплаченных расчетных периодов с автоматическим продлением на каждый последующий оплаченный период, либо до момента расторжения Договора.

9.3. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя вносить изменения в условия Договора и Тарифы. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии Договора. Актуальная редакция Договора постоянно доступна для ознакомления на Сайте по адресу <https://salebrain.ru/offer>. При возникновении споров или разногласий применяется редакция Договора, которая действовала на момент возникновения спора. Изменение Тарифов не применяется к уже оплаченному расчетному периоду.

9.4. В случае отзыва Оферты Компанией в течение срока действия Договора Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Компанией при отзыве Оферты; при этом Компания оказывает Пользователю Услуги, оплаченные до даты прекращения.

9.5. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон в любое время; по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны; по иным основаниям, предусмотренным Договором.

9.6. Каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Компания оказывает Пользователю Услуги, оплаченные Пользователем до даты расторжения Договора; денежные средства за неоказанные Услуги возвращаются за вычетом фактически понесенных Компанией расходов. После прекращения Договора Компания вправе ограничить доступ Пользователя к Сервису и связанным с ним данным в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Акцептуя Оферту, Пользователь заверяет Компанию и гарантирует Компании, что Пользователь заключает Договор добровольно, при этом Пользователь (представитель Пользователя) подтверждает и гарантирует, что:

10.1.1. полностью ознакомился с условиями Оферты;

10.1.2. полностью понимает предмет Оферты и Договора;

10.1.3. полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора;

10.1.4. обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

10.2. Договор, его заключение и исполнение регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с правом Российской Федерации. Все споры по Договору Стороны стремятся разрешить в ходе переговоров. Если Стороны не достигают соглашения во время переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня получения претензии.

10.3. Если споры между Пользователем и Компанией в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,

предусмотренном действующим законодательством:

10.3.1. в Арбитражном суде города Москвы (для Пользователей в статусе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

10.3.2. в Савеловском районном суде города Москвы (для Пользователей – физических лиц).

10.4. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:

10.4.1. по электронной почте:

10.4.1.1. на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при оформлении заказа или регистрации, с адреса электронной почты Компании, указанного в разделе 11 Договора, в случае если получателем является Пользователь, и

10.4.1.2. на адрес электронной почты Компании, указанный в разделе 11 Договора, с адреса электронной почты Пользователя, указанного при оформлении заказа или регистрации;

10.4.2. почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

10.5. Оперативная коммуникация между Пользователем и Компанией в лице ответственного менеджера может проходить по электронной почте, с использованием мессенджеров и другим электронным каналам связи. Вся переписка и документы, направляемые через электронные каналы связи, имеют юридическую силу для целей исполнения Договора.

10.6. Компания с целью ознакомления Пользователей с информацией о Сервисе, Тарифах, изменениями и дополнениями к ним доводит информацию до Пользователей одним или несколькими способами: размещение новой редакции Оферты, Тарифов и других связанных с ними документов на сайте <https://salebrain.ru> (основной способ ознакомления); оповещение Пользователей по электронной почте; направление Пользователям иных уведомлений.

10.7. В случае если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая

недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, которые остаются в силе.

10.8. Не вступая в противоречие с условиями Договора, Пользователь и Компания вправе в любое время оформить договор в форме письменного двустороннего документа.

10.9. Пользователь не вправе уступать любые из своих прав или делегировать выполнение обязанностей в рамках Договора без письменного предварительного согласия Компании, и любая попытка сделать это без такого согласия должна считаться недействительной.

10.10. Компания и Пользователи в статусе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вправе использовать для подписания документов, уведомлений, запросов, требований и иных сообщений в рамках Договора электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

11. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «НОУКОД»

Сокращенное наименование: ООО «НОУКОД»

Юридический адрес: 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 8 Марта, д. 6А, стр. 1

Почтовый адрес: 127422, Россия, Москва, ул. Дмитровский проезд, д. 18, кв. 278

ОГРН: 1237700304742, ИНН: 9714009485

КПП: 771401001

р/с 40702810901300037259 в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 044525593

К/с: 30101810200000000593

Email: info@nodul.ru

Телефон: +7 (495) 134-30-66, 8-800-333-99-07

Генеральный директор Данилов Александр Владимирович, действующий на основании устава